

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SV NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia **UPNOLOGY**, devidamente inscrita no CNPJ: **35.634.081/0001-66**, com sede na Rua Pio porto de Menezes, 145/701, Belo Horizonte, Brasil, CEP 30380-300, representado neste ato por **Bernhard Sturm Teixeira**, brasileiro, CPF: 055.266.306-92, ora denominada **CONTRATADA**;

e

TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia **SANMA HOTEL** devidamente inscrita no CNPJ: 77.766.483/0001-64, IE 4220085606, com sede na Rod. BR 469, 11280, PQ Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85.859-899, por seu representante legal devidamente constituído, ora denominada **CONTRATANTE** (e, quando em conjunto com a CONTRATADA, denominados como as “Partes” e, individual e indistintamente, “Parte”),

tem entre si, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** (“Contrato”), ficando desde já ajustado, pelas cláusulas abaixo descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1 – O presente instrumento tem como objeto o direito de uso por prazo indeterminado, oneroso, intransferível e não exclusivo de 01 (um) SOFTWARE da empresa alemã, **UPSELLGURU** (“Software”), cuja **CONTRATADA** detém a licença de comercialização na América do Sul, com exclusividade no Brasil, para desempenho das atividades empresariais da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único: O direito de uso previsto na Cláusula 1, supra, se estende a todas as unidades do grupo hoteleiro da **CONTRATANTE**, incluindo aquelas que venham a surgir no decorrer da vigência deste Contrato.

TERMO

Cláusula 2 – Este Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, e permanecerá em vigor pelo prazo de 12 meses a contar da data do GO LIVE, renovação a ser celebrada com termo aditivo.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 3 – Após a assinatura do Contrato, a **CONTRATADA** concederá à **CONTRATANTE** o direito de usar o Sistema da UpSellGuru, fornecendo à **CONTRATANTE** acesso ao referido sistema por meio da criação de Usuários e Senhas que se façam suficientes a atender a necessidade da **CONTRATANTE**.

Cláusula 4 – Após o recebimento da(s) conta(s) do(s) usuário(s), a **CONTRATANTE** deverá concluir a configuração do Software inserindo os dados, fotos e textos do empreendimento.

Parágrafo Único: Caso a **CONTRATANTE** solicite, a **CONTRATADA** deverá auxiliá-la em todo o procedimento de configuração.

Cláusula 5 – A **CONTRATADA** fornecerá treinamentos e suporte técnico à **CONTRATANTE** por correio eletrônico, acesso remoto e/ou telefone.

Parágrafo Único. O horário de atendimento será de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h.

Cláusula 6 – A **CONTRATANTE** reconhece e concorda que todos os dados a serem inseridos na(s) Conta(s) do(s) Usuário(s) são de responsabilidade exclusiva do(s) mesmo(s). A **CONTRATANTE** deve garantir e verificar se todos os dados inseridos em suas Contas estão precisos e atualizados.

DAS ATUALIZAÇÕES

Cláusula 7 – Fica acertado entre as Partes que a **CONTRATADA** poderá, sem interferência da **CONTRATANTE**, realizar todas as alterações que reconhecer como necessárias de uma versão para outra do Software UPSELLGURU, sem qualquer custo adicional à **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro: Eventual alteração ou atualização de versão do Software UPSELLGURU será condizente ao sistema operacional utilizado pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo: Caso a atualização feita venha a ser prejudicial à **CONTRATANTE**, será possível a rescisão imediata sem ônus.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 8 – A **CONTRATANTE**, pelo presente Contrato, pagará, no momento em que o sistema for ativado, a título de instalação/setup fee, o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Parágrafo Segundo: A **CONTRATANTE**, fica isenta de qualquer taxa manutenção, atualização, suporte ou qualquer outra taxa de valor fixo mensal não descritas na Cláusula 8 e 9.

Cláusula 9 – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, mensalmente, também pela licença de uso do Software, comissionamento variável do valor obtido com as vendas realizadas através do Software UPSELLGURU, nas seguintes condições:

- (i) a **CONTRATADA** terá direito a 12% de comissionamento do valor obtido com as vendas realizadas através do **MÓDULO PRE-ARRIVAL**;
- (ii) a **CONTRATADA** terá direito a 8% de comissionamento do valor obtido com as vendas de extras/experiências/comodidades realizadas através do **MÓDULO ON-ARRIVAL**.
- (iii) a **CONTRATADA** fornecerá treinamento especializado, no hotel, para a equipe de recepção e lideranças relativo ao **MÓDULO ON-ARRIVAL**, ao custo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o dia.
- (iv) a **CONTRATADA** arcará com 50% do valor total das diárias do treinamento, cabendo a **CONTRATANTE** arcar com os demais 50%.
- (v) a **CONTRATADA** terá um limite máximo mensal de comissionamento no valor de R\$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), bem como um limite mínimo no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- (vi) a **CONTRATANTE** poderá, dentro de um prazo de 6 meses da ativação da solução, optar por pagar a **CONTRATADA** um valor fixo de R\$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) e não mais utilizar o modelo de comissionamento.
- (vii) O Módulo **PRE-ARRIVAL**, permite ao hotel a opção de envio de e-mail ou whatsapp aos hóspedes, sem nenhum custo extra no caso de utilização do provedor fornecido pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro: A nota fiscal será emitida pela **CONTRATADA** até o dia 5 de cada mês, a **CONTRATADA** emitirá sua fatura à **CONTRATANTE** e reivindicará o pagamento de acordo com os detalhes da fatura.

Parágrafo Segundo: Após a emissão da fatura pela **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** pagará o valor indicado na fatura até o 10º (décimo) dia do referido mês (“Data de Vencimento”) por boleto bancário enviado juntamente com a nota fiscal.

Parágrafo Terceiro: Os juros serão acumulados à taxa de 1,0% (um por cento) ao mês em relação a qualquer parte da fatura que permanecer vencida e não paga desde a Data de Vencimento até a liquidação completa da mesma.

CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 10 - A **CONTRATADA** assume perante a **CONTRATANTE**, em caráter irrevogável e irretratável, dentre outras obrigações de sigilo e confidencialidade estabelecidas neste Contrato, a obrigação de não fazer uso, não divulgar, não explorar, não revelar, não fornecer, nem tornar acessível a terceiros estranhos à relação contratual existente, as Informações Confidenciais divulgadas pela **CONTRATANTE**. A **CONTRATADA** deverá proteger as Informações

Confidenciais divulgadas pela **CONTRATANTE** contra o uso ou revelação não autorizada, com o mesmo cuidado e proteção que utiliza para proteger suas próprias Informações Confidenciais.

Cláusula 11 - A Parte Receptora das Informações Confidenciais somente as utilizará para a execução do Contrato, comprometendo-se a não as utilizar para qualquer outra finalidade, direta ou indiretamente, exceto se prévia e expressamente autorizada por escrito pela Parte Reveladora. A Parte Receptora obriga-se a utilizar as Informações Confidenciais de forma proba, diligente e razoável, estritamente de acordo com as orientações da Parte Reveladora, tão somente para atingir os fins especificamente necessários dentro do âmbito da relação comercial.

Cláusula 12 - Serão consideradas Informações Confidenciais, para os fins deste Contrato, todas e quaisquer informações, orais ou escritas, de natureza técnica, operacional, financeira, comercial ou jurídica, incluindo, sem limitação, know-how, bancos de dados, modelos, fórmulas, amostras, teorias, patentes, propriedade intelectual, material, tecnologias, informações sobre fabricação e tecnologias de processo, fluxogramas, fotografias, ilustrações, dados pessoais, projetos, registros de projetos, listas de funcionários, manuais de negócios, códigos de programação, programas de computador, linguagens avançadas, invenções, segredos industriais, condições financeiras, planos de desenvolvimento, identidades de co-desenvolvimento, lista e dados de clientes, planos de negócios, negócios potenciais, estratégias de negócios, registros de negócios, registros de mercado, políticas, procedimentos, conceitos de produtos e de serviços, métodos, técnicas, documentos, contratos de qualquer espécie, pareceres e pesquisas de qualquer espécie, enfim, toda e qualquer informação que a Parte Reveladora disponibilize à Parte Receptora em relação aos negócios, operações, produtos, tecnologias e serviços desenvolvidos ou de titularidade da Parte Reveladora, não estando, contudo, limitadas a somente esta relação.

Cláusula 13 - Para os propósitos deste Contrato, não serão consideradas Informações Confidenciais aquelas que comprovadamente:

- a) já eram de conhecimento público antes de sua divulgação pela Parte Reveladora;
- b) tenham chegado ao conhecimento público sem culpa ou dolo da Parte Receptora;
- c) tornaram-se conhecidas pela Parte Receptora por meio de terceiros, desde que a divulgação dessas informações não seja proibida pelo Contrato; e
- d) devam ser divulgadas, por determinação legal, ordem judicial, arbitral ou requisição de autoridades competentes, sendo que a Parte Receptora, em tais casos, deverá notificar previamente a Parte Reveladora acerca da existência e do conteúdo da determinação/ordem/requisição correspondente, em tempo razoável para que a Parte Reveladora possa, caso deseje, tomar as medidas cabíveis ou apresentar suas contrarrazões perante o juízo ou autoridade competente – nesse caso, a Parte que tiver a obrigação de divulgar as Informações Confidenciais, compromete-se a fazê-lo estritamente nos limites do que lhe for requisitado.

Cláusula 14 - Todas as Informações Confidenciais a que a Parte Receptora tiver acesso permanecerão sendo de exclusiva propriedade da Parte Reveladora. A Parte Receptora aceita e concorda que não possui e nem possuirá quaisquer direitos sobre as Informações Confidenciais da Parte Reveladora, sendo as respectivas Informações Confidenciais de propriedade exclusiva desta, observada a legislação aplicável. Nenhuma cláusula deste Contrato será interpretada como cessão de qualquer direito pertinente às Informações Confidenciais.

Cláusula 15 - As obrigações dispostas nestas cláusulas permanecerão em vigor durante o período de vigência do Contrato, produzindo efeitos pelo período de 5 (cinco) anos após a sua extinção.

Cláusula 16 - O não cumprimento pela Parte Receptora das obrigações de que tratam esta cláusula, dará direito à Parte Reveladora as perdas e danos que vir a sofrer, sem prejuízo da aplicação de toda e qualquer sanção cível ou penal prevista na legislação brasileira. A exclusivo critério da Parte Reveladora, esta poderá, ainda, interromper a prestação dos serviços e extinguir qualquer relação contratual existente de pleno direito, além de tomar as medidas judiciais cabíveis.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cláusula 17 - Nenhuma das Partes adquirirá qualquer direito, título ou interesse nas marcas comerciais, patentes, direitos autorais e quaisquer outros direitos de propriedade intelectual ("Direitos de Propriedade Intelectual") da outra Parte ou de seus licenciadores, incluindo os direitos de Propriedade Intelectual em relação aos outros.

- (i) software, sistema ou software ou sistema de terceiros;
- (ii) documentação, processos e procedimentos;
- (iii) saber como; e
- (iv) Direitos de Propriedade Intelectual desenvolvidos, adquiridos ou de propriedade independente deste Contrato.

Cláusula 18 - Todos os direitos de propriedade intelectual fornecidos pelo **CONTRATANTE** e desenvolvidos pela UpsellGuru sob este Contrato serão de propriedade da **UpsellGuru**.

Cláusula 19 - Sem prejuízo dos outros termos deste Contrato, as Partes consentem expressamente e concordam que uma das Partes pode listar o nome e o logotipo da outra Parte em seu material de marketing, incluindo a colaboração de alto nível entre as Partes.

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Cláusula 20 - No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do Contrato, as Partes, em comum acordo, se submetem ao cumprimento dos deveres e obrigações referentes à proteção de dados pessoais e se obrigam a tratá-los de acordo com a legislação vigente aplicável, incluindo, mas não se limitando, à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 e Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 ("Marco Civil da Internet") e à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), no que couber e conforme aplicável.

FIDELIDADE

Cláusula 21 – Este contrato tem prazo de fidelidade de 6 meses a partir da ativação da solução.

Parágrafo único: Em caso de rescisão antecipada a **CONTRATANTE** deverá ressarcir a **CONTRATADA** os 50% do custo do treinamento presencial pago pela **CONTRATADA** conforme cláusula 9, IV, incluindo multa de 10% sobre o valor mais juros de 1% e correção monetária.

DESCUMPRIMENTO:

Cláusula 22 - O presente pacto poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação à outra parte, na hipótese de quaisquer das partes descumprir ou inadimplir, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, qualquer uma das obrigações acordadas e/ou não saná-las no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da notificação da outra parte neste sentido, sem ônus para a parte interessada na rescisão.

Parágrafo primeiro: Em caso de descumprimento das cláusulas pactuadas no presente contrato, após o prazo acima concedido para sanar o vício e não o fazendo, incidirá em favor da parte prejudicada, uma multa de 20% (vinte por cento), calculada sob o valor do contrato em sua integral vigência, a ser paga pela infratora.

Parágrafo segundo: Nenhuma das partes será considerada em mora ou inadimplente, se o atraso ou descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste Contrato, decorrer de caso fortuito ou de força maior, nos termos do Artigo 1.058 e seu Parágrafo Único do Código Civil.

RESCISÃO:

Cláusula 23 - O Contrato será rescindido nas seguintes hipóteses:

- a) De pleno direito, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra falência, concordata, dissolução ou liquidação de qualquer das partes;
- b) Após aviso por escrito da parte não faltosa com, no mínimo, 48h de antecedência, em caso de descumprimento de obrigação contratual do Contrato pela outra parte e não purgação de mora em tal lapso temporal, sem ônus à parte solicitante, salvo cláusula 21.
- c) A qualquer momento, após aviso por escrito da parte interessada, com no mínimo 30 dias de antecedência, sem ônus à parte solicitante, salvo cláusula 21

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 23 – Qualquer disposição deste Contrato que seja ou se torne ilegal, inválida ou inexecutável, no todo ou em parte, não afetará o restante deste Contrato.

Cláusula 24 – Nenhuma das Partes tem o direito de representar outra parte ou de assumir qualquer compromisso em nome de outra Parte (expressa ou implícita) sem o consentimento prévio por escrito dessa Parte. Nenhuma responsabilidade legal deve surgir com relação a qualquer outro assunto deste documento, a menos que um contrato vinculativo subsequente seja negociado, aprovado, executado e entregue pelas Partes deste Contrato.

Cláusula 25 – Qualquer alteração a este Contrato deve ser feita através de aditivo ao presente contrato, de forma escrita e assinada pelos Representantes devidamente autorizados das Partes.

Cláusula 26 – Todas as comunicações entre as Partes, relativas ou para os fins deste Contrato, serão realizadas para os endereços informados no preâmbulo ou aos endereços eletrônicos de

seus Representantes, e serão consideradas válidas e automaticamente efetivadas as comunicações entregues, ainda que não às pessoas indicadas, ou recusadas, em tais endereços, cabendo às Partes informarem uma à outra as alterações que ocorrerem.

Cláusula 27 – Nenhuma tolerância, atraso ou indulgência de qualquer das Partes em fazer cumprir qualquer dispositivo deste Contrato prejudicará ou restringirá os direitos de tal Parte, nem, tampouco, impedirá tal Parte de exercer tais direitos ou quaisquer outros no momento que julgar oportuno, independentemente de comunicações ou notificações prévias.

Cláusula 28 - Na hipótese da CONTRATANTE ser demandada judicialmente para responder pelas obrigações da CONTRATADA, inclusive trabalhistas, previdenciárias e tributárias, esta se obriga a afastar a CONTRATANTE do pólo passivo e a indenizar todas as despesas que a parte demanda venha a incorrer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da notificação nesse sentido, enviada à parte infratora; contudo, caso não o faça, a **CONTRATADA**, desde já, autoriza à **CONTRATANTE** que proceda com a retenção de todos os valores das Notas Fiscais.

DO FORO

Cláusula 28 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **BERNHARD STURM TEIXEIRA**
Data: 04/09/2025 17:48:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO
SV NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: **35.634.081/0001-66**

CONTRATANTE
TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA.
CNPJ: **77.766.483/0001-64**

Testemunha

Nome:

CPF

Testemunha

Nome: Mariana Gonçalves Paiva

CPF: 067.238.146-06